



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1196 del 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 208 del 03/06/2026

PROPOSTA N. 1534 del 28/05/2026

OGGETTO: Determinazione a contrarre. Indizione gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione di un'area camper CUP: C84H2400063000

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, che istituisce un fondo, con una dotazione di 32.870.000,00 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta";

Visto il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986 – Regione Calabria- Ricezione turistica all'aria aperta;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 07/08/2024 avente ad oggetto: Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing;

Premesso che

-Il Ministero del Turismo con proprio protocollo Interno 0215334/24 del 27.09.2024 ha pubblicato il bando avente ad oggetto: disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

Considerato che:

-il Comune di Lamezia Terme, in particolare, è proprietaria di area identificata negli atti del catasto Sezione Nicastro Foglio 37 Particelle 2486- 2487, che costituisce sito perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall'avviso pubblico;

-la proposta progettuale è finalizzata alla creazione di area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

- l'area individuata per la sosta camper si trova adiacente al Campo Sportivo di Capizzaglie, una zona strategicamente situata a ridosso delle arterie principali della città e a pochi minuti dal centro storico di Nicastro.

Considerato che il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha elaborato la proposta progettuale di livello esecutivo denominata: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE per un costo totale pari ad euro 400.000,00 (conservata agli atti del Settore);

Dato atto che gli elaborati predisposti sono quelli riportati a seguire:

E.00 Elenco elaborati

E.01.a Relazione tecnica

E.01.b Relazione illustrativa

E.02 Quadro economico

E.03.a Computo metrico estimativo

E.03.b Computo Oneri per la sicurezza

E.04 Capitolato speciale d'appalto

E.05 Piano di sicurezza e coordinamento

E.06 Schema di contratto

E.07 Piano di manutenzione

E.08 Cronoprogramma

E.09 Documentazione fotografica

E.10 Scheda DNSH

E.11 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

E.12 Analisi Costi/Benefici e conto economico Elaborati grafici

G.01 Stralcio Piano Strutturale Comunale

G.02 Aerofotogrammetria

G.03 Ortofoto

G.04 Stralcio Catastale

G.05 Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico

G.06 Planimetria di progetto

G.07 Particolari costruttivi

Secondo il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE		
A	LAVORI	
A.1	LAVORI a base di gara	243 129,38 €
A.1.a	INCIDENZA MANODOPERA su voce A1	50 000,00 €
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	2 742,25 €
A.3	TOTALE SOMME PER LAVORI (A.1 + A.2)	245 871,63 €
B	FORNITURE	
B.1	FORNITURE a base di gara	48 800,00 €
B.2	ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso	0,00 €

B.3	TOTALE SOMME PER FORNITURE (B.1 + B.2)	48 800,00 €
C	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A.3 + B-3)	294 671,63 €
D	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A.1 + B)	291 929,38 €
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
E.1.1	SPESE TECNICHE Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	0,00 €
E.1.2	SPESE TECNICHE Progetto Esecutivo, CSP, CSE, LAVORI	0,00 €
E.1.3	SPESE TECNICHE Progetto Esecutivo, CSP, CSE, FORNITURE	0,00 €
E.1.4	SPESE TECNICHE Direzione Lavori, CSE	20 000,00 €
E.1.5	SPESE TECNICHE Geologo	0,00 €
E.1.6	SPESE TECNICHE Collaudatore	0,00 €
E.1.7	SPESE TECNICHE Supporto al RUP	0,00 €
E.1.8	SPESE TECNICHE Archeologo	0,00 €
E.1.9	SPESE TECNICHE Altro	0,00 €
E.1.10	<i>TOTALE SPESE TECNICHE (Σ E.1)</i>	<i>20 000,00 €</i>
E.2	Contributo Integrativo (4% di E.1.10)	800,00 €
E.3	Prove geologiche (IVA compresa)	0,00 €
E.4	Prove sulla struttura (IVA compresa)	0,00 €
E.5	Contributo ANAC	250,00 €
E.6	Contributo SISMI.CA	0,00 €
E.7	Contributo Autorizzazioni Provinciali	0,00 €
E.8	Commissione di gara e pubblicazioni	0,00 €
E.9	Espropri e/o acquisizioni bonarie	0,00 €
E.10.1	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (1,6% di "C")	4 714,75 €
E.10.2	Incentivo all'acquisto di beni strumentali art. 45 D.Lgs 36/2023 (0,4% di "C")	1 178,69 €
E.11.1	IVA su lavori (22 % di "A.3")	54 091,76 €
E.11.2	IVA su forniture (22% di "B.3")	10 736,00 €
E.11.3	IVA su competenze tecniche (22% di E.1.10 + E.2)	4 576,00 €
E.12	Imprevisti	4 981,18 €
E.13	Altro (allaccio reti)	4 000,00 €
E.14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Σ E)	105 328,37 €
F	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (C + E.14)	400 000,00 €

Specificato che l'intervento prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 50 stalli per camper; per come previsto dal Bando la dotazione finanziaria finanziabile per ogni stallo è pari a € 6.000,00, per un totale, nello specifico progetto, di € 300.000,00. L'importo di € 300.000,00, all'interno del Quadro Economico, è pari alla somma dei lavori "A.3" (€ 245.871,63) e della relativa IVA sui lavori "E.11.1" (€ 54.091,76). L'intervento prevede € 300.000,00 a carico dell'Ente finanziatore ed € 100.000,00 a carico del Comune di Lamezia Terme.

Dato atto che sulla base delle verifiche effettuate dal professionista incaricato l'Arch. Gabriele Chiodo unitamente al Responsabile Unico del Progetto hanno espresso un GIUDIZIO DI VALIDAZIONE ovvero DI ACCETTABILITA' del progetto esecutivo in oggetto predisposto dal Progettista Ing. Pasqualino Nicotera;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 20/12/2024 di approvazione della proposta progettuale denominata: "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL' OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" con allegati agli atti lo schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato e il relativo schema di conto economico per area attrezzata di sosta;

Dato atto che in data 26/02/2026 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i reciproci obblighi, per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;

Visto il Decreto del *Ministero del Turismo n. 77454 del 20/05/2026 che modifica* l'art. 5, comma 5, dell'Avviso n. 215334/24 del 27 settembre 2024 come segue: *"Entro il 31 luglio 2026, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare e a trasmettere al Ministero del Turismo gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni"*.

Stabilito

CHE si rende ora necessario procedere all'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005;

CHE, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 500.000,00, e fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto.

Atteso

CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

CHE dall'istruttoria a cura del RUP si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014), come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018.

CHE la sopra citata normativa in materia di acquisizione di beni e servizi trova nuovi termini e definizioni nel LIBRO I – PARTE II "DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI" di cui al D.Lgs 36/2023.

CHE il servizio dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali vigenti in materia, ovvero il "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»"

CHE l'art. 50 comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro

CHE l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le «procedure negoziate», come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

CHE ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

CHE, ai sensi dell'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, *"nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque."*

CHE ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 e che questa Stazione Appaltante ha individuato il previsto "METODO A" ai fini del calcolo della soglia di anomalia:

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio

CHE, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto

CHE si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

CHE il CIG verrà acquisito all'avvio della procedura di gara presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

CHE il CPV (Sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici) del presente affidamento è: 45223300 - Lavori di costruzione di parcheggi

CHE le categorie di opere, per come previsto dalla tabella "A" dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, e per come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto a corredo del progetto Esecutivo, sono le seguenti:

	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E		
Lavori	Categoria Tab. A) Allegato II.12 D.Lgs. n. 36/2023	Classifica	Importo

Strade, autostrade, ponti,	Prevalente	OG3	I	€ 245.871,63 (100,00%)
Totale complessivo dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza)				€ 245.871,63
Di cui INCIDENZA MANODOPERA non soggetta a ribasso				€ 50.000,00
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 2.742,25
Totale complessivo dei lavori soggetti a ribasso				€

Preso atto:

-Che il costo dell'affidamento per i lavori sopra enunciati, per come stimato dal progettista incaricato, è pari ad € 243.129,38 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 245.871,63

-Che l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie i "lavori di REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE"

b)l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE CUP: C84H24000630005;

c)l'importo dell'affidamento a base d'asta, pari ad € 243.129,38;

d)la modalità di stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

e)l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

f)il termine per la conclusione del servizio è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione, salvo motivate proroghe concesse dal RUP, e comunque entro il raggiungimento dell'importo contrattuale;

g)la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo uno per mille per ogni giorno di ritardo;

h)l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

i)i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

j)la modalità di scelta del contraente, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, è quella della procedura negoziata senza bando, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici regolarmente iscritti alla piattaforma "MEPA" in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, c) del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

k) per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, si procederà selezionando gli Operatori Economici tra quelli iscritti all'Albo dei

Fornitori del Comune di Lamezia Terme approvato con determinazione dirigenziale n. 104 del 16/03/2026;

l) l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

m) la soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 d.lgs. n. 36/2023;

n) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

o) l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 co. 10 d.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

p) l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

q) in conformità a quanto disposto dall'art. 53 co. 1 d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

r) con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 co. 4 d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) 2.0, fermo restando quanto disposto all'art. 99 co. 3 bis d.lgs. n. 36/2023;

Appurato che

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

-l'art. 17, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 27.07.2026 con la quale è stato disposto che la somma complessiva pari ad euro 100.000,00 a titolo di cofinanziamento trova disponibilità come segue:

- 80.000,00 iva inclusa su capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

- 20.000,00 iva inclusa sul capitolo 3961/2 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

Ritenuto:

-di accertare la somma complessiva pari ad euro 300.000,00 sul capitolato dedicato 4645/0 PDC 4.02.01.01.001 esercizio 2026

-di impegnare per contributo ANAC la somma pari ad euro 250,00 Iva esente sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

di dare atto che successivamente, a conclusione della procedura, si procederà all'assunzione dell'impegno contabile per l'affidamento de quo (appalto di lavori, incentivo art.45 del D.Lgs 36/2023);

Attestato:

- che il sottoscritto RUP Dott.ssa Luszczuk Dorota Agnieszka, che ha curato l'istruttoria amministrativo-tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;

Visti:

-il D.Lgs. n. 267/00;

-lo Statuto del Comune vigente;

-il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il Regolamento comunale di contabilità vigente;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ", modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 21.07.2026 ad oggetto"Approvazione del rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227 del Dlgs n. 267/00";

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/04/2026 avente ad oggetto: Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e dell'elenco annuale per l'anno 2026;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data indicativa pagamento	Scadenza pagamento		Importo
contributo ANAC	15/09/2026	16/10/2026	250,00 Iva esente

DETERMINA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di avviare la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.Lgs 36/2023 per l'appalto dei lavori relativi al progetto denominato "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005; CUI: L00301390795202600003 con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici regolarmente iscritti all'Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme – aggiornato con determinazione dirigenziale

n. 104 del 16/03/2026, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, c) del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

di stabilire:

-Che il costo dell'affidamento per i lavori sopra enunciati, per come stimato dal progettista incaricato, è pari ad € 243.129,38 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 245.871,63

-Che l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie i "lavori di REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE"

b)l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE;

c)l'importo dell'affidamento a base d'asta, pari ad € 243.129,38

d)la modalità di stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

e)l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

f)il termine per la conclusione del servizio è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione, salvo motivate proroghe concesse dal RUP, e comunque entro il raggiungimento dell'importo contrattuale;

g)la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo uno per mille per ogni giorno di ritardo;

h)l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

i)i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

j)la modalità di scelta del contraente, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, è quella della procedura negoziata senza bando, con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici regolarmente iscritti alla piattaforma "MEPA" in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, c) del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

k) per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e nel rispetto del principio di rotazione si procederà selezionando gli Operatori Economici tra quelli iscritti all'Albo dei Fornitori del Comune di Lamezia Terme approvato con determinazione dirigenziale n. 104 del 16/03/2026;

l) l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 54 del Codice, all'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque);

m) la soglia di anomalia è determinata secondo il METODO A dell'Allegato II.2 d.lgs. n. 36/2023;

n) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

o) l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 co. 10 d.lgs. n. 36/2023, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

p) l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

q) in conformità a quanto disposto dall'art. 53 co. 1 d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

r) con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 co. 4 d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

di approvare la documentazione di gara allegata al presente Atto (Invito-Disciplinare, autodichiarazioni, domanda di partecipazione, schema offerta economica, codice etico);

di stabilire che ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 e che questa Stazione Appaltante ha individuato il previsto "METODO A" ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

di precisare che il CIG sarà acquisito successivamente dall'ANAC mediante piattaforma MePa;

di dare atto che il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028:CUI: L00301390795202600003;

di accertare la somma complessiva pari ad euro 300.000,00 sul capitolo dedicato 4645/0 PDC 4.02.01.01.001 esercizio 2026;

di impegnare per contributo ANAC la somma pari ad euro 250,00 Iva esente sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

di dare atto che successivamente, a conclusione della procedura, si procederà all'assunzione dell'impegno contabile per l'affidamento de quo (appalto di lavori, incentivo art.45 del D.Lgs 36/2023);

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente"- sez. "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1534 del 28/05/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 27/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 208 del 03/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio			Piano dei Conti		Importo
				Titolo	Tipol.	Cat.	Codice	Descrizione	
2026	4645	2997	1	4	200	01	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	300.000,00

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3233	567	1	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	250,00

a favore di:

Codice	Fornitore

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
ANAC

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/07/2026.